After loading!

Zweitschrift per Post
am 07.09.15

Krankenhaus Nordwest GmbH – ZBM
Steinbacher Hohl 2-26 D-60488 Frankfurt am Main

Varian Medical Systems
Haan GmbH
Frau Corina Greven-Hölzer
Bergische Straße 16
42781 Haan

Zentrales Beschaffungsmanagement

Stefan Hauer
Leiter

Tel (069) 7601 34 23
Fax (069) 7601 37 25
www.krankenhaus-nordwest.de
Hauer.Stefan@sthhg.de

Frankfurt am Main, den 07.09.2015

Ihr Ansprechpartner ist
Monique Görlich
Tel (069) 76 01 32 64
Fax (069) 76 01 37 25
Goerlich.Monique@khnw.de

Zusendung Wartungsvertrag GammaMed plus H640854

Sehr geehrte Frau Greven-Hölzer

anbei erhalten Sie den unterzeichneten Wartungsvertrag zurück.

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne unter der neben genannten Rufnummer oder per Mail zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. M. Görlich
i. A. Monique Görlich

5118/11.13 PS

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Tobias Gottschalk
Aufsichtsratsvorsitzende: Rosemarie Heilig

Registergericht: Frankfurt am Main HRB 74682
Steuernummer: 045 250 83432
USt ID: DE241941067

Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01
Konto 200 111 779

VARIAN
medical systems

Varian Medical Systems Haan GmbH
Bergische Strasse 16
42781 Haan
Germany
tel +49 21 29 5 51-0
fax +49 21 29 5 51-55
www.varian.com

Krankenhaus Nordwest
Frau Stiefel/Herr Savabi
Radio-Onkologische Klinik
Steinbacher Hohl 2-26

60488 Frankfurt am Main

Haan, 24.8.15

Wartungsvertrag GammaMed plus H640854

Sehr geehrte Frau Stiefel,
Sehr geehrter Herr Savabi,

bitte finden Sie beigefügt die Wartungsverträge für Ihren Afterloader.

Wir bitten Sie um Prüfung und Rücksendung eines unterschriebenen Exemplars, das andere ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung, wünschen einen schönen Tag und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

VARIAN MEDICAL SYSTEMS HAAN GMBH
C. Greven-Hölzer
i.A. Corina Greven-Hölzer

Bestell-Nr.: VMS 97-00077

VARIAN
medical systems

Wartungsvertrag

75820141117-001

Kunde:

Krankenhaus Nordwest
Herr Savabi
Radio-Onkologische Klinik
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt am Main
GERMANY
069 79 01-1 FAX: 069 76013709

Varian Medical Systems
Haan GmbH
Bergische Strasse 16
42781 Haan
Deutschland

tel +49 (0)2129 551 22
fax +49 (0)2129 551 55

Kundenreferenz:		*Angebot gültig bis:*	**30. August 2015**
Vertragsbeginn:	**30. August 2015**	*Vertragsende:*	**29. August 2023**
Zahlungsbedingungen:	**30 Tage netto**	**Anhang 1**	*Beschreibung der Leistungserbringung*
Abrechnungszeitraum:	**Jährlich**	**Anhang 2**	*Detaillierte Leistungsbeschreibungen*
Abrechnung:	**Vorschüssig**	**Anhang 3**	*Allgemeine Geschäftsbedingungen*

GammaMed plus H640854
Betriebsjahre 3 - 10

Enthaltene Geräte und Serviceleistungen
GammaMed Plus - Essentials

Kunde:	**Varian Medical Systems:**
Unterschrift:	
Name: (Tobias Gottschalk)	**Name:** Klaus Petry
Titel: Geschäftsführer	**Titel:** CSS Area Service Manager
Datum: 01. September 2015	**Datum:** 17. November 2014

KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
STEINBACHER HOHL 2-26, 60488 FRANKFURT/M.

(Hauer) Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement

VARIAN
medical systems

Anhang 1

75820141117-001

Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main

Beschreibung	Preis (exkl. MwSt.)

Teil 1 GammaMed Plus - Essentials

8 Jahre PremierAssurance Essentials

- **Wartungskit für Afterloader** **(Menge: 1)**

  Das Wartungskit enthält alle Teile, die im Rahmen der regelmäßigen Wartungen ausgetauscht werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Gerätes zu gewährleisten.

- **Arbeitszeit, Strahlertausch und Wartung**

  Varian führt den Austausch der Strahler sowie die regelmäßigen Wartungen gemäß den Empfehlungen von Varian und dem Lieferplan für die Strahler durch. Die Wartungen werden während der regulären Geschäftszeiten im Zusammenhang mit einem Strahlertausch durchgeführt. Die Arbeitszeit zum Austausch der Strahler, die für die Wartung vorgeschriebenen Teile sowie die Inspektion und Wartung nach Checkliste sind abgedeckt.

- **Deckung zwingend erforderlicher Upgrades**

  Durchführung aller für die Sicherheit und Zuverlässigkeit zwingend erforderlichen Modifizierungen der in diesem Vertrag abgedeckten Bestrahlungssysteme während der normalen Varian Geschäftszeiten.

- **Arbeitsstundenrabatt**

  Alle Serviceleistungen, die nicht über diesen Vertrag abgedeckt sind, werden dem Kunden zu einem reduzierten Stundensatz in Rechnung gestellt (s. Anhang 2).

- **Vollständige Ersatzteilversorgung**

  Varian stellt alle notwendigen Teile zur Verfügung, damit die Funktionsweise des hiermit abgedeckten Gerätes nicht beeinträchtigt wird. Davon ausgeschlossen sind die in Anhang 3 definierten Verbrauchsgüter.

- **Ersatzteilrabatt**

  Mit Abschluss dieses Wartungsvertrags erhält der Kunde 10% Rabatt auf den Listenpreis für alle nicht über diesen Vertrag abgedeckten Ersatzteile.

- **Strahler alle 91 Tage/ 4 pro Jahr (GM)**

  Über die Brachytherapie Kundendienst Organisation liefert Varian während der Vertragslaufzeit alle 91 Tage oder (auf rechtzeitige Kundenanforderung) vor dem 5000. Strahler-Zyklus, Strahler, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Gesamtanzahl der vertraglich zur Verfügung gestellten Strahler liegt bei vier pro Vertragsjahr. Die Strahler werden auf Kosten von Varian an den Kundenstandort geliefert und nach dem Einsatz durch den Kunden unverzüglich auf Kosten von Varian zurückgesendet. Die Rücksendung erfolgt über einen von Varian ernannten Spediteur. Der Austausch der Strahler findet während der regulären Geschäftszeiten statt, während ein/e für den Strahlenschutz zuständige/r Ansprechpartner/in vor Ort ist.

- **Vor Ort Support**

  Unterstützung durch unsere Servicetechniker vor Ort, bei allen Problemen, die weder telefonisch noch per Remote-Support gelöst werden können, während der normalen Varian Geschäftszeiten.

- **Preisrabatt auf Schulungen**

  Varian gewährt einen 30%igen Nachlass auf alle von Varian angebotenen Schulungen.

VARIAN
medical systems

Anhang 1

75820141117-001

Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main

Beschreibung	Preis (exkl. MwSt.)

- **Help Desk Support**

  Die Helpdesk-Experten von Varian bieten umfassenden Anwendungssupport für Produkte, die durch diesen Servicevertrag abgedeckt sind. Der Support ist während der regulären Geschäftszeiten per Telefon und E-Mail erreichbar.

Enthaltene Geräte

GammaMed Plus Serien Nummer: H640854

Angebots Total - exkl. MwSt. (Jahr 1)	**30.000€**
MwSt. 19,00 %	**5.700€**
Gesamttotal inkl. MwSt. (Jahr 1)	**35.700€**

Gültige MwSt. zur Zeit des Angebots

VARIAN
medical systems

Anhang 2

Spezifikationen zu PremierAssurance Essentials und Elite-Verträgen für Bestrahlungsgeräte

1. Voraussetzungen/Ausnahmen

Remote-Zugriff für den Support von Bestrahlungsgeräten:
Kunden müssen eine Remote-Service-Verbindung (SmartConnect) aktiviert haben, um Remote-Service und Helpdesk-Support erhalten zu können. Das SmartConnect-Tool wird im Rahmen dieses Vertrags von Varian zur Verfügung gestellt. Varian ist berechtigt, Upgrades und Updates per Remote-Zugriff zu installieren. Falls keine Remote-Verbindung zur Verfügung steht oder falls der Remote-Verbindungstyp die Verwendung von SmartConnect nicht zulässt, behält Varian sich das Recht vor, dem Kunden zusätzliche Arbeiten und Reisekosten in Verbindung mit der Erbringung von Dienstleistungen, wie z. B. der Installation von Updates vor Ort, in Rechnung zu stellen. Kosten in Verbindung mit Zusatzsoftware oder -hardware zur Bereitstellung der Konnektivität für diese Remote-Verbindung trägt der Kunde.

Zusatzhardware:
Sofern nicht andererseits vereinbart, ist der Kunde für den Kauf von zusätzlicher Hardware, Netzwerkkapazität oder sonstiger Systemkomponenten verantwortlich, die von Varian für die Installation und den Betrieb von Upgrades oder käuflichen Optionen als notwendig identifiziert wurde. Varian ist nicht verpflichtet, Upgrades oder käufliche Optionen zu installieren oder Support dazu zu leisten, wenn der Kunde nicht die erforderliche Hardware, Netzwerkkapazität oder sonstige erforderliche Systemkomponenten bereitgestellt hat.

Obsoloszenz Schutz der Behandlungssystem-Hardware:
Ist diese Option Bestandteil des Vertrages, erhält der Kunde innerhalb der Vertragslaufzeit Upgrades oder Ersatz für die Bestrahlungsgeräte-Computerhardware, falls diese nicht den Mindestanforderungen entspricht, welche für die Installation eines Upgrades erforderlich sind. Die Option deckt die mit dem Bestrahlungsgerät verbundene Computerhardware ab, und dessen untergeordnete Komponenten wie MLC, KV–/MV-Bildeinheit, CBCT, Respiratory Gating und aller Bestrahlungskonsolen.
Wenn diese Option nicht Bestandteil des Vertrages ist, muss der Kunde sicherstellen, dass seine Bestrahlungsgeräte-Computerhardware den erforderlichen Mindestanforderungen entspricht, um das Software-Upgrade zu erhalten.

Obsoloszenz Schutz der Behandlungssystem-Firmware und Konsolensoftware:
Ist diese Option Bestandteil des Vertrags ist, erhält der Kunde optionale Upgrades und Updates für die installierte oder dazugehörende Software/Firmware des Bestrahlungsgerätes und dessen untergeordnete Komponenten wie MLC, KV–/MV-Bildeinheit, CBCT, Respiratory Gating und aller Bestrahlungskonsolen, falls diese Software/Firmware nicht den Mindestanforderungen für die Installation eines Upgrades entspricht.
Wenn diese Option nicht Bestandteil des Vertrages ist, muss der Kunde sicherstellen, dass die benötigte Software/Firmware des Bestrahlungsgerätes den erforderlichen Mindestanforderungen entspricht, um aktuelle Upgrades installieren zu können.

2. Vertragsergänzungen

Der Preis dieses Servicevertrags wird entsprechend angepasst, so dass er den steigenden Wert etwaiger zusätzlich erworbener Geräte, Zusatzfunktionen oder „Kaufoptionen" widerspiegelt, die während der Laufzeit des Vertrags erworben werden.
Diese Vertragsergänzung tritt am Ende des Gewährleistungszeitraums unter Berechnung einer anteiligen Gebühr in Kraft, die basierend auf der Anzahl der ab dem Ende der Gewährleistung bis zum Erneuerungsdatums des Vertrags verbleibenden Monate berechnet wird.

VARIAN
medical systems

Anhang 3

Varian Medical Systems (nachfolgend „Varian“ genannt) Allgemeine CSS (Customer Support Service) - Geschäftsbedingungen

1. DEFINITIONEN

Zum Zwecke der vorliegenden Allgemeinen CSS-Geschäftsbedingungen, des Vertrags und etwaiger Anhänge:

„**Vertrag**“ bezeichnet einen vom Kunden und Varian unterzeichneten Vertrag, der die vorliegenden Allgemeinen CSS-Geschäftsbedingungen durch Bezugnahme einschließt.

„**Verbundenes Unternehmen**“ bezeichnet eine juristische Person oder eine andere Rechtspersönlichkeit, (i) die zu mindestens 50 % ihrer Stimmrechtsanteile der Kontrolle einer am Vertrag beteiligten Partei unterliegt oder (ii) die direkt oder indirekt mindestens 50 % der Stimmrechtsanteile einer am Vertrag beteiligten Partei kontrolliert oder (iii) die direkt oder indirekt zu mindestens 50 % der Stimmrechtsanteile gemeinsam mit einer am vorliegenden Vertrag beteiligten Partei kontrolliert wird.

„**Anhang**“ bezeichnet sämtliche Anhänge, die durch Bezugnahme Bestandteil des Vertrags werden. Jeder Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Vertrags dar.

„**Gebühr(en)**“ bezeichnet den Preis für Serviceleistungen, den der Kunde gemäß dem Vertrag zu zahlen hat.

„**Vertrauliche Informationen**“ bezeichnet sämtliche Informationen, unabhängig davon, ob es sich um mündliche oder schriftliche Informationen, Informationen in elektronischer oder gedruckter Form handelt und wie auch immer sie gespeichert sind, die dem Kunden gegenüber im Rahmen des Vertrags offen gelegt werden, einschließlich solcher Informationen und Daten, die sich auf die Geschäfte, Strategien, Verfahren und Preise, das geistige Eigentum, das Know-How, Handelsgeheimnisse, Produktinformationen, technische Entwicklungen, technische Details, Produkt-Support-Dokumentationen, Schulungshandbücher, Präsentationen und verwandte Dokumente beziehen, sowie sämtliche Aktualisierungen solcher Informationen, die insgesamt von Varian als vertraulich und seinem Eigentum oder dem Eigentum seiner Zulieferer, Lizenzgeber oder Auftragnehmer unterliegend erachtet werden.

„**Kunde**“ bezeichnet die im Vertrag als Empfänger der Serviceleistungen benannte Partei.

„**Datum des Inkrafttretens**“ bezeichnet das Datum, das in dem Vertrag als das Datum angegeben ist, an dem der Vertrag in Kraft tritt.

„**Gerät/Geräte**“ bezeichnet die am Standort des Kunden installierten Produkte, zu denen Varian Serviceleistungen erbringt.

„**Lizenzierte Softwareprodukte**“ bezeichnet Computer-Softwareprogramme oder Anleitungen, bei denen es sich um Produkte handelt, bzw. die als Produkte aufgeführt sind, die an die Kunden lizenziert und für deren Verwendung vorgesehen sind, sowie die Anleitungen, Handbücher, Richtlinien und sonstigen Dokumentationen, die Varian in Bezug auf diese lizenzierten Softwareprodukte zur Verfügung stellt.

„**Support-Materialien**“ bezeichnet sämtliche Ersatzteile und sonstige bestimmte Produkte, die im vorliegenden Anhang im Detail aufgeführt sind.

„**Serviceleistungen**“ bezeichnet die Serviceleistungen, die Varian dem Kunden in Bezug auf das/die im Vertrag oder einem seiner Anhänge genannte(n) Gerät(e) zur Verfügung stellt.

„**Produkte Dritter**“ bezeichnet die von Dritten gelieferten und/oder produzierten Produkte, die, sofern vorhanden, in einem Anhang zum Vertrag aufgeführt sind.

Alle sonstigen Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in anderen Dokumenten einschließlich ihrer Anhänge verliehen werden, die Bestandteil des Vertrags sind.

2. RECHNUNGSSTELLUNG

2.1 Zahlung: Alle Zahlungen sind per Banküberweisung, Verrechnungsscheck oder Online-Überweisung in der Währung bzw. den Währungen zu leisten, die in dem Vertrag genannt ist/sind, und zwar an Varian an die von Varian auf der Rechnung angegebene Adresse.

2.2 Rechnungen: Dem Kunden werden die Serviceleistungen wie im Vertrag angegeben in Rechnung gestellt. Varian behält sich das Recht vor, dem Kunden auf sämtliche überfälligen Beträge, die nach dem Fälligkeitsdatum noch nicht gezahlt sind, Tageszinsen in Höhe des im Vertrag angegebenen Zinssatzes zu berechnen.

2.3 Aufrechnung: Dem Kunden ist es nicht gestattet, Beträge, von denen er behauptet, dass sie an ihn zur Zahlung fällig sind, gegen Rechnungen von Varian aufzurechnen, und er verzichtet auf etwaige Rechte zur Aufrechnung oder zur Einbehaltung von Zahlungen.

3. STEUERN, ZÖLLE UND SONSTIGE ABGABEN

3.1 Allgemeines, sofern nichts anderes angegeben ist: Die Preise und Gebühren verstehen sich ausschließlich aller gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Importzölle und sonstigen Abgaben, es sei denn, der vorliegende Vertrag sieht etwas Anderslautendes vor.

4. PFLICHTEN VON VARIAN

4.1 Durchführung von Helpdesk-, Telefon- und Remote-Zugriff, regelmäßiger Wartungs- und Notfalleinsätze gemäß Angaben an beliebiger Stelle im Vertrag.

4.2 Koordinierung sämtlicher Aktivitäten mit dem Kunden.

4.3 Bereitstellung von Kopien aller fertigen Aufzeichnungen über alle an dem/den Gerät(en) des Kunden durchgeführten Serviceleistungen und alle dabei verbrauchten Teile (Serviceberichte) an den Kunden. Nach Beendigung aller Serviceeinsätze haben die Varian-Servicemitarbeiter eine Liste der aus dem Lager des Kunden verbrauchten Ersatzteile zu erstellen, um die Wiederbeschaffung dieser Ersatzteile zu ermöglichen.

4.4 Während der Serviceeinsätze führt Varian Messungen der Geräteparameter durch. Die Ergebnisse dieser Messungen werden aufgezeichnet und dem Kunden zugänglich gemacht.

4.5 Für die im Servicebericht genannten Servicearbeiten ist die Zustimmung des Kunden einzuholen.

4.6 Die Mitarbeiter von Varian sind verpflichtet, sich an die Sicherheitsvorschriften des Standorts und die Anweisungen der Mitarbeiter des Kunden zu halten.

4.7 Die Mitarbeiter von Varian sind verpflichtet, die am Standort des Kunden geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

4.8 Varian ist in jedem Fall verpflichtet festzulegen, welche Typen von Ersatzteilen für die Serviceleistungen verwendet werden.

5. PFLICHTEN DES KUNDEN

5.1 Bereitstellung einer ernannten und in geeigneter Weise ausgebildeten Person als Systemadministrator zur Durchführung der Netzwerkkonfiguration und zur Sicherung der Anwendungssoftware, der Systemkonfiguration und der Patientendaten.

5.2 Keine Änderungen bzw. Upgrades an der Computerhardware oder den Betriebssystemen durchzuführen, ohne sich zuvor mit Varian zu beraten und ohne die vorherige Zustimmung von Varian einzuholen, damit die Kompatibilität mit den aktuellen Software-Versionen sichergestellt ist.

5.3 Benachrichtigung von Varian über etwaige Fehlfunktionen vor einem planmäßigen Wartungsbesuch.

5.4 Gewährung von Zugang zum Standort und zu den entsprechenden Einrichtungen zur Durchführung der Dienstleistungen gemäß Anforderung durch Varian.

5.5 Bereitstellung ausreichender Beleuchtung, Heizung, Belüftung, Stromzufuhr und der erforderlichen Anzahl an Stromanschlüssen, die ausschließlich zur Durchführung der Servicearbeiten bestimmt sind. Ferner muss den Servicemitarbeitern Zugang zu einer externen Telefon- und Internetverbindung gewährt werden.

5.6 Bereitstellung von angemessenem Schutz für das mit der Einrichtung des Kunden verbundene Equipment, das nicht zu Varian gehört. Der Kunde ist verpflichtet, für den Schutz aller Instrumente zu sorgen, die mit dem/den Gerät(en) verbunden sind, jedoch nicht von Varian gewartet werden, gegen Schäden die aus der Durchführung von Serviceleistungen entstehen könnten.

5.7 Sicherstellung der entsprechenden Personalverfügbarkeit zur Überprüfung der erforderlichen Geräteleistung.

5.8 Sicherstellung der entsprechenden Personalverfügbarkeit, um zu gewährleisten, dass die relevanten Sicherheitsbedingungen eingehalten werden. Falls kein qualifiziertes Personal des Kunden verfügbar ist, kann das Varian-Servicepersonal um Unterstützung durch Varian ersuchen, woraufhin dem Kunden die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Sätze in Rechnung gestellt werden. Die Varian-Mitarbeiter sind berechtigt zu warten oder den Service zu unterbrechen, bis die angeforderte Unterstützung verfügbar ist. Beim Betrieb von Großgeräten ist die Unterstützung qualifizierter Mitarbeiter des Kunden erforderlich, sofern sie nicht ausdrücklich an die Servicemitarbeiter von Varian delegiert wird.

5.9 Der Kunde ist für die Kalibrierung aller klinischen Geräte verantwortlich.

6. AUSNAHMEN

6.1 Der vorliegende Vertrag schließt nicht die Bereitstellung von Verbrauchsgütern, wie z. B. Elektrizität, Druckluft, Kühlwasser Zusätze oder Filter, technische Gase, magnetische Medien, Röntgenfilme, Papierprodukte, Druckerkartuschen oder Toner, ein, es sei denn, im vorliegenden Vertrag ist etwas anderes angegeben.

6.2 Der vorliegende Vertrag schließt ausdrücklich Leistungen aus, die sich aus einem der folgenden Gründe als erforderlich erwiesen haben:

(a) Andere Geräte als die von Varian gewarteten (Weitergeleitete Dienstleistungen);
(b) Übermäßige Kontaminierung, Verschmutzung, Staub, Schmutz etc.;
(c) Andere Ursachen als normaler Gebrauch;
(d) Falscher Gebrauch des Geräts, Nichteinhaltung der Betriebsanleitungen des Herstellers; Schäden am Gerät oder der Installation aus externen Gründen wie z. B. durch Storm oder Wasser oder Nutzung des Geräts in einer Situation außerhalb der im Planungshandbuch und/oder der Zeichnung des Herstellers festgelegten Umgebungsbedingungen;
(e) Wartung oder Reparatur des Geräts durch andere Personen als die autorisierten Mitarbeiter von Varian oder die geschulten und autorisierten Mitarbeiter des Kunden; Schäden, die dadurch hervorgerufen wurden, dass das Gerät in Verbindung mit Elementen verwendet wurde, die nicht von Varian geliefert wurden, sofern dies nicht im Voraus schriftlich von Varian genehmigt wurde, sowie sonstige Ursachen, die nach vernünftigem Ermessen außerhalb der Kontrolle von Varian liegen;
(f) Vandalismus, Feuer, Wasser, Höhere Gewalt;
(g) Etwaige Installationen, Versetzungen, Veränderungen oder Modifizierungen des Geräts, sofern diese nicht zuvor schriftlich von Varian genehmigt worden sind.

7. GEWÄHRLEISTUNG

7.1 **Allgemeines:** Varian leistet Gewähr dafür, dass die Serviceleistungen gemäß vorliegendem Vertrag und mit aller gebührenden Sorgfalt und Sachkenntnis ausgeführt werden.

Falls Serviceleistungen nicht gemäß vorliegendem Vertrag oder mit der gebührenden Sorgfalt und Sachkenntnis ausgeführt werden, wird Varian nach eigener Entscheidung und sofern praktikabel alle angemessenen wirtschaftlichen Bemühungen unternehmen, um entsprechende Serviceleistungen bereitzustellen.

7.2 **Gewährleistungsausnahmen:** Die oben genannten Gewährleistungen erstrecken sich nicht auf Support-Materialien, die infolge folgender Umstände fehlerhaft geworden sind: Schäden auf dem Transportweg, Handhabung, Lagerung, Installation, Betrieb, Nutzung oder Wartung, die in einer Weise erfolgt sind, die nicht mit den vorgeschriebenen Verfahren und Spezifikationen von Varian übereinstimmt, die nicht genehmigt wurde oder aus anderen Gründen herrührt, die weder Varian noch seinen Zulieferern anzulasten sind; Änderungen oder Modifizierungen, die nicht von Varian genehmigt sind; oder das Nichtinstallieren zwingend vorgeschriebener technischer Änderungen.

7.3 Varian leistet Gewähr dafür, dass die Teile in Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab dem Datum des Versands an den Kunden oder ggf. für den noch nicht abgelaufenen Originalgewährleistungszeitraum des Produkts frei von Mängeln sind, je nachdem welcher Zeitraum der längere ist. Alle Reparaturen und Einbauten von Ersatzteilen im Rahmen der Gewährleistung sind auf Fehlfunktionen des Produkts beschränkt, die gemäß Feststellung durch Varian, nachvollziehbar auf Mängel im Originalmaterial und in der Verarbeitung zurückzuführen sind.
Bauteile, die aufgrund ihrer Verwendung separaten Gewährleistungen unterliegen, fallen nicht unter die vorliegende Gewährleistung. Teile, bei denen es sich im Hinblick auf ihre normale Nutzung und ihren Betrieb um Verbrauchsgüter handelt, fallen nicht unter die vorliegende Gewährleistung. Teile für Produkte Dritter wie z. B. Computerhardware, die zusammen mit Softwareprodukten zur Verfügung gestellt werden, fallen nicht unter die vorliegende Gewährleistung.

7.4 Für nicht gebrauchte, an Varian zurückgegebene Teile fällt eine Rücknahmegebühr in Höhe von fünfzehn Prozent (15 %) und gegebenenfalls eine zusätzliche Nachprüfungsgebühr an.

7.5 Falls der Kunde von Varian verlangt, Teile zu installieren, die nicht bei Varian gekauft wurden, gilt Folgendes: (i) Varian behält sich nach eigenem Ermessen das Recht vor, die Teile nicht zu installieren; (ii) Falls sich Varian damit einverstanden erklärt, das Teil zu installieren, wird keinerlei Gewährleistung, weder stillschweigend noch ausdrücklich, für das Teil oder die Installationsdienstleistung

übernommen; ferner bedeutet die Installation durch Varian nicht, dass Varian das betreffende Teil oder den Verkäufer, bei dem das Teil gekauft wurde, zertifiziert; (iii) Die Arbeitskraft und die Reisekosten, die für die Installation des Teils anfallen, werden zu den aktuellen vor Ort geltenden Sätzen zur Verfügung gestellt, und (iv) Wenn zusätzlicher Schaden durch das Teil verursacht wird, übernimmt Varian keine Haftung für diesen Schaden. Falls das Varian-Produkt einem Varian-Service-Level-Vertrag unterliegt, ist Varian nicht verpflichtet, den Schaden im Rahmen dieses Service-Vertrags zu reparieren, sodass diese Reparaturen im Hinblick auf Arbeitskraft und Reisekosten zu den aktuell vor Ort geltenden Sätzen erfolgen.

7.6 Die ausdrücklichen im vorliegenden Artikel 7 genannten Gewährleistungen treten an die Stelle aller sonstigen Gewährleistungen und Bedingungen, unabhängig davon, ob sie ausdrücklich oder stillschweigend erfolgt sind, und zwar einschließlich der Gewährleistungen hinsichtlich der Qualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit diese Ausnahmen gesetzlich zulässig sind.

8. GEISTIGES EIGENTUM

8.1 Umfang der Entschädigung: Varian ist verpflichtet, den Kunden im Hinblick auf alle Verbindlichkeiten, Verluste, Kosten und Auslagen, einschließlich der angemessenen Rechtskosten, die aus einem Anspruch oder einer Klage oder einem Verfahren gegen den Kunden entstehen oder sich daraus ergeben, zu entschädigen und schadlos zu halten, soweit diese auf der Behauptung beruhen, dass Support-Material oder Dokumentationen, die Varian dem Kunden zur Verfügung gestellt hat, gegen ein Patent, Copyright, Handelsgeheimnis oder ein sonstiges Recht am geistigen Eigentum eines Dritten verstoßen. Diese Entschädigung erfolgt unter der Voraussetzung, dass Varian (i) unverzüglich über einen solchen Anspruch in Kenntnis gesetzt wird, (ii) alle relevanten Informationen und jede Unterstützung erhält, und (iii) das Recht erhält, sich gegen den Anspruch, die Klage oder das Verfahren so zu verteidigen bzw. sie so beizulegen, wie Varian es für angebracht hält. Falls die Verwendung von Support-Material oder Dokumentationen aufgrund eines solchen Verstoßes von einem zuständigen Gericht verhindert wird, ist Varian verpflichtet,

(a) das Recht auf fortgesetzte Nutzung sicherzustellen;
(b) das Element, aufgrund dessen der Verstoß erfolgt ist, durch ein entsprechendes oder besseres Element zu ersetzen, oder
(c) das Element, aufgrund dessen der Verstoß erfolgt ist, so zu ändern, dass es keinen Verstoß mehr hervorruft.

8.2 Einschränkungen: Varian haftet nicht für: (i) Verluste, Kosten oder Auslagen aufgrund von Verstößen, die sich aus der Einhaltung etwaiger benutzerdefinierter Spezifikationen oder Modifikationen des Kunden ergeben, oder (ii) die Kombination des Supportmaterials mit anderen Produkten, die nicht von Varian zur Verfügung gestellt werden, einschließlich etwaiger Wertschöpfungselemente des Kunden, falls der Anspruch durch die separate Verwendung des Support-Materials zu vermeiden gewesen wäre, oder (iii) die fortgesetzte Verwendung, nachdem Varian dem Kunden die Möglichkeit eröffnet hat, einen fortgesetzten Verstoß zu vermeiden, oder falls Varian seinen Verpflichtungen aus diesem Artikel nachgekommen ist.

9. MARKENRECHTE

9.1 Eigentumsrechte: Dem Kunden ist es nicht gestattet, Marken oder Identifikationsschilder des Herstellers unkenntlich zu machen, zu manipulieren oder zu entfernen. Der Kunde erkennt an, dass Varian oder die Unternehmen der Unternehmensgruppe, der Varian angehört, oder seine Zulieferer alle Marken, Urheberrechte und alle sonstigen Markenrechte an oder in Verbindung mit den Support-Materialien besitzen und auch behalten.

9.2 Benachrichtigung und Schutz: Der Kunde ist verpflichtet, Varian unverzüglich schriftlich über etwaige angedrohte, versuchte oder tatsächlich erfolgte Veruntreuungen, Verstöße oder Verletzungen in Bezug auf die Markenrechte von Varian oder seinen Zulieferern in Kenntnis zu setzen, von denen der Kunde Kenntnis erlangt.

10. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG

10.1 Anfängliche Laufzeit und Verlängerungen: Der vorliegende Vertrag tritt für jedes Gerät separat am Datum des Inkrafttretens in Kraft und hat eine anfängliche Laufzeit, die im vorliegenden Vertrag definiert ist. Am Ende der anfänglichen Laufzeit gemäß Definition im vorliegenden Vertrag, wird der vorliegende Vertrag für jedes Gerät separat und automatisch um aufeinander folgende Zeiträume von einem (1) Jahr verlängert, es sei denn, eine der am vorliegenden Vertrag beteiligten Parteien legt der jeweils anderen Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten vor Ende der anfänglichen Laufzeit des Verlängerungszeitraums eine schriftliche Kündigung vor.

10.2 Kündigungsrechte des Kunden: Im Falle eines wesentlichen Verstoßes seitens Varians ist der Kunde berechtigt, den vorliegenden Vertrag unter Einhaltung einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen schriftlich zu kündigen, ohne dass ihm daraus Kosten entstehen, VORAUSGESETZT, Varian hat den Verstoß nicht angemessen in Ordnung gebracht. Der Kunde ist ferner berechtigt, den vorliegenden Vertrag hinsichtlich der Serviceleistungen zu kündigen, ohne dass ihm daraus Kosten entstehen, falls das Gerät durch ein anderes von Varian geliefertes Produkt ersetzt wird. Falls der vorliegende Vertrag Serviceleistungen für mehrere Geräte abdeckt und im Hinblick auf einen Teil der Serviceleistungen, jedoch nicht für alle gekündigt wird, wird Varian die Kosten entsprechend anpassen, sodass die Herausnahme der ersetzten, unter den Vertrag fallenden Produkte widergespiegelt wird, wobei eine solche Anpassung jedoch ausschließlich und im alleinigem Ermessen Varians erfolgt.

10.3 Kündigungsrechte von Varian: Varian ist berechtigt, den Vertrag jederzeit vor Ablauf seiner Laufzeit oder einer Verlängerung derselben sofort zu kündigen, falls der Kunde

(a) gegen eine Zahlungsverpflichtung gegenüber Varian verstößt und in Bezug auf den Verstoß nicht innerhalb eines Zeitraums von fünfzehn (15) Tagen nach entsprechender schriftlicher Aufforderung durch Varian Abhilfe schafft;
(b) anderen Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags nicht nachkommt und in Bezug auf den Verstoß nicht innerhalb eines Zeitraums von dreißig (30) Tagen nach entsprechender schriftlicher Aufforderung durch Varian Abhilfe schafft, oder falls die Parteien sich auf keinen tragfähigen Geschäftsplan einigen können.

10.4 Automatische Beendigung: Der Vertrag endet automatisch und unverzüglich, falls (a) über das Vermögen einer der Parteien oder einen Teil davon ein Vermögensverwalter, Treuhänder, Liquidator oder ein sonstiger ähnlicher Handlungsbevollmächtigter ernannt wird; (b) eine der Parteien eine Abtretung zugunsten ihrer Gläubiger vornimmt oder eine Vereinbarung bzw. einen Vergleich zugunsten ihrer Gläubiger beantragt; (c) eine der Parteien (freiwillig oder anderweitig) ein Liquidations- oder Abwicklungsverfahren eröffnet oder falls ein solches Verfahren gegen sie eröffnet wird; (d) eine der Parteien liquidiert oder aufgelöst wird, oder (e) eine der Parteien ihre Geschäfte oder einen wesentlichen Teil davon einstellt.

10.5 Folgen der Beendigung: Bei Beendigung des Vertrags werden alle noch nicht bezahlten Rechnungen unverzüglich fällig und zahlbar;

10.6 Aufgelaufene Rechte: Etwaige vor dem Datum der Beendigung bzw. des Ablaufs des Vertrags zwischen Varian und dem Kunden aufgelaufene Rechte, Verpflichtungen oder Pflichten bleiben von dem Ablauf bzw. der Beendigung des Vertrags unberührt.

10.7 End-of-support: Varian ist berechtigt, den Vertrag bei „End-of-support" eines Produkts, das Gegenstand der Serviceleistungen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vierundzwanzig (24) Monaten im Falle von Serviceleistungen in Verbindung mit Hardware und achtzehn (18) Monaten im Falle von Serviceleistungen in Verbindung mit Software schriftlich zu kündigen. Varian ist jedoch berechtigt, diese Kündigungsfrist nach eigenem Ermessen zu verkürzen, wenn die Beendigung aufgrund von Problemen in Bezug auf die Produktqualität oder die Überalterung wichtiger Schlüssel-Komponenten erforderlich wird.

10.8 Fortbestehen von Bestimmungen: Die Rechte Varians zum Erhalt der im Rahmen des Vertrags fällig gewordenen Beträge sowie die Artikel 8, 9, 10, 11 und 12 des vorliegenden Vertrags haben über die Beendigung des Vertrags hinaus Bestand.

11. ENTSCHÄDIGUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

11.1 Ausmaß der Haftung Varians: Die Haftung Varians dem Kunden gegenüber (i) für Todesfälle oder Personenschäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder (ii) wegen grober Fahrlässigkeit oder absichtlicher Handlungen oder Unterlassungen durch Varian, seine Mitarbeiter, Bevollmächtigten oder Auftragnehmer ist weder beschränkt noch ausgeschlossen; die Haftung Varians dem Kunden gegenüber wegen materieller tatsächlicher oder persönlicher Eigentumsschäden aufgrund von Fahrlässigkeit durch Varian, seine Mitarbeiter oder Auftragnehmer ist auf die Versicherungssumme von Varian begrenzt. Ferner schränkt Varian seine Haftung dem Kunden gegenüber weder ein noch schließt es sie insofern aus, als eine Einschränkung oder ein Ausschluss von Gesetzes wegen nichtig sind. Ansonsten übersteigt die Gesamthaftung Varians dem Kunden gegenüber, einschließlich der Kosten und Auslagen in Verbindung mit Ansprüchen im Rahmen des Vertrags aus sämtlichen Klagegründen jedweder Art, sei es aufgrund des Vertrags, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Verstoßes gegen gesetzliche Verpflichtungen oder Verstoßes gegen die Gewährleistung, in keinem Fall die jährlichen Gebühren, die der Kunde in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs zahlt.

11.2 Folgeschäden: Mit Ausnahme der gegenseitigen Haftung der Parteien für Todesfälle oder Personenschäden oder grober Fahrlässigkeit oder absichtlicher Handlungen oder Unterlassungen, sind weder Varian noch der Kunde dem jeweils anderen gegenüber verantwortlich oder haftbar für indirekte, Folge- oder spezielle Schäden, ganz gleich, welcher Art, oder für entgangene Gewinne, Datenverluste, Geschäftsausfälle, Vertragsschäden, Einnahmeausfälle oder Ausfälle erwarteter Einsparungen, selbst wenn die jeweils andere Partei über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

11.3 Zeitliche Begrenzung von Ansprüchen: Klagen im Rahmen des Vertrags dürfen spätestens zwei (2) Jahre nach seiner Beendigung eingereicht werden, bzw. im Falle einer Leistungsstörung Nichteinhaltung seitens einer der Parteien dürfen solche Klagen spätestens zwei (2) Jahre nach Mitteilung der Nichteinhaltung an die betreffende andere Partei eingereicht werden.

12. GEHEIMHALTUNG/DATENSCHUTZ

12.1 Definition: Jede Partei erkennt an, dass sie während der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags Vertrauliche Informationen erhält. „Vertrauliche Informationen" bezeichnet sämtliche Informationen in Bezug auf die oder auf der Grundlage der geschäftlichen Angelegenheiten einer Partei, die nicht von Gesetzes wegen öffentlich bekannt sind; dazu gehören (a) Informationen, die schriftlich offen gelegt werden, in welcher Form auch immer, wie z. B. Informationen auf der vertraulichen Internet-Website, die als „Vertraulich" oder „Nur zur internen Verwendung" gekennzeichnet sind oder einen ähnlichen Geheimhaltungsvermerk tragen oder von denen die offen legende Partei der Empfängerpartei zum Zeitpunkt der Offenlegung mitgeteilt hat, dass sie vertraulich sind, und (b) Informationen, die im Vertrauen, mündlich oder per Beobachtung offen gelegt wurden.

12.2 Nutzungsbeschränkungen: Jede der Parteien verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen der anderen Partei nicht zu nutzen, sofern dies nicht zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags erforderlich ist.

12.3 Einschränkungen hinsichtlich der Offenlegung: Jede der Parteien verpflichtet sich,

(a) Vertrauliche Informationen nur denjenigen ihrer Mitarbeiter, Bevollmächtigten und Auftragnehmer gegenüber offen zu legen, die diese Informationen kennen müssen, um die Ziele des Vertrags zu verfolgen, und die vertraglich verpflichtet worden sind, die betreffenden Informationen vertraulich zu behandeln;

(b) die Vertraulichen Informationen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der offen legenden Partei nicht anderweitig zu veröffentlichen, zu kopieren oder Dritten gegenüber offen zu legen, und

(c) angemessene Bemühungen zu unternehmen, um die versehentliche Offenlegung Vertraulicher Informationen Dritten gegenüber zu vermeiden.

12.4 Anwendungsregeln hinsichtlich der Offenlegung: Diese Beschränkungen gelten nicht für Vertrauliche Informationen, die

(a) der Öffentlichkeit oder der Branche ohne Verschulden des Empfängers zur Verfügung stehen oder gestellt werden;

(b) nachträglich und rechtmäßig ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bzw. ohne das Verbot der weiteren Offenlegung von einem Dritten erhalten werden;

(c) der empfangenden Partei rechtmäßig bekannt waren, bevor sie dieselben von der offen legenden Partei erhalten hat, oder

(d) der Empfänger unabhängig entwickelt hat.

12.5 Entschuldbare Offenlegungen: Die Geheimhaltungsbestimmungen gelten nicht für diejenigen Teile der Vertraulichen Informationen, deren Offenlegung zur Begründung von Rechten im Rahmen des Vertrags erforderlich ist, oder die als Reaktion auf einen gültigen Gerichtsbeschluss oder den Beschluss eines sonstigen Regierungsgremiums gesetzlich vorgeschrieben ist; für den Fall, dass die empfangende Partei glaubt oder in Kenntnis gesetzt wird, dass sie per Gesetz, Verordnung oder als Reaktion auf einen gültigen Beschluss verpflichtet ist, die Vertraulichen Informationen offen zu legen, ist die empfangende Partei verpflichtet, die offen legende Partei unverzüglich zu informieren, und, falls dies von der offen legenden Partei gewünscht wird, auf Kosten der offen legenden Partei alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um die Offenlegung zu verhindern und/oder zu begrenzen.

12.6 Geheimhaltung des Vertrags: Keiner der Parteien ist es gestattet die Bestimmungen des Vertrags einem Dritten gegenüber offen legen.

12.7 Datenschutz: Varian, der Kunde und der Vertreter des Kunden sind verpflichtet, während der Laufzeit des vorliegenden Vertrags und im Anschluss daran alle etwaig geltenden Datenschutzgesetze, -verordnungen und -grundsätze im Hinblick auf die erfassten Daten einzuhalten.

Der Kunde bzw. die Vertreter des Kunden sind nicht verpflichtet, Varian gegenüber die Persönlichen Daten (gemäß Definition in der Datenschutzrichtlinie (EU-Richtlinie 95/46)) offen zu legen, es sei denn, dies ist erforderlich, um die Anforderungen des vorliegenden Vertrags zu erfüllen. Insbesondere in den Fällen, in denen eine der Parteien als Datenverarbeiter der anderen Partei („Daten-Controller") handelt, verpflichtet sich die Partei, die Daten im Namen der anderen Partei verarbeitet, die dem Daten-Controller durch die geltende Gesetzgebung auferlegten Verpflichtungen einzuhalten und in jedem Fall

(a) ausreichende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um mindestens sämtliche dem Daten-Controller auferlegten Verpflichtungen einzuhalten;
(b) persönliche Daten für den und im Namen des Daten-Controller(s) nur gemäß den Anweisungen des Daten-Controllers zum Zwecke des vorliegenden Vertrags zu verarbeiten und sicherzustellen, dass der Daten-Controller die vor Ort geltenden Datenschutzgesetze einhält;
(c) es dem Daten-Controller zu gestatten, nach angemessener Ankündigung zu prüfen, ob die verarbeitende Partei die Anforderungen dieser Klausel einhält und/oder dem Daten-Controller Beweise darüber vorzulegen, dass die in dieser Klausel festgelegten Verpflichtungen eingehalten werden;
(d) die verarbeitende Partei ist verpflichtet vorab die Zustimmung des Daten-Controllers zur Lagerung oder Verarbeitung von persönlichen Daten an Standorten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (bestehend aus den Ländern der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz) einzuholen; und
(e) alle Parteien verpflichten sich, sich angemessen zu bemühen, einander bei der Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze zu unterstützen. Zur Ausräumung von Zweifeln sei vermerkt, dass darunter auch zu verstehen ist, dass der jeweils andere angemessen dabei unterstützt wird, den Zugriffsanfragen, die von Dateninhabern eingereicht werden, zu entsprechen und dass die Parteien sich untereinander besprechen, bevor persönliche Daten, die in Verbindung mit der Erfüllung des vorliegenden Vertrags erstellt wurden, in Bezug auf diese Anfragen offen gelegt werden.

13. ÄNDERUNGEN/ÄNDERUNGSAUFTRÄGE

Im Falle von Gesetzesänderungen ist Varian berechtigt, die Bestimmungen des vorliegenden Vertrags durch ein Dokument zu ändern, in dem ausdrücklich auf diesen Absatz verwiesen wird und das durch einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Mitarbeiter von Varian zu unterzeichnen ist, um die Bestimmungen des vorliegenden Vertrags einzuhalten.

14. EINHALTUNG VON GESETZEN

14.1 Allgemeines: Der Kunde ist verpflichtet, alle geltenden internationalen, nationalen, einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Gesetze und Verordnungen bei der Erfüllung seiner Pflichten und bei all seinen Geschäften im Hinblick auf die Support-Materialien einzuhalten.

14.2 Geltende Exportkontrollen: Der Kunde erkennt an, dass alle Support-Materialien einschließlich der damit verbundenen Dokumentationen und sonstigen technischen Daten den Exportkontrollen unterliegen, die durch den US-amerikanischen *Export Administration Act ,1979 [Exportverwaltungsgesetz von 1979] in seiner jeweiligen Fassung (das „Exportgesetz") und die Verordnungen,* auferlegt sind, die im Rahmen dieses Gesetzes und im Rahmen der Gesetze anderer Länder auferlegt sind.

14.3 Verpflichtungen zur Einhaltung: Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche geltenden Exportgesetze und -beschränkungen und -verordnungen einzuhalten und keine Support-Materialien oder damit verbundene technische Daten oder Dokumentationen oder direkte Produkte daraus entgegen diesen Beschränkungen, Gesetzen und Verordnungen zu exportieren oder ihren Export oder Reexport zuzulassen. Der Kunde ist verpflichtet, mit Varian zusammenzuarbeiten, um die erforderlichen Exportlizenzen zu erwirken; er wird die erforderlichen Export-Compliance-Prozesse einführen und aufrecht erhalten, und er wird Varian auf Anforderung schriftlich zusichern, dass er keine den Exportkontrollen unterliegenden Materialien in verbotene Länder oder an verbotene Personen exportiert hat.

15. VERHALTENSRICHTLINIE

15.1 Varian, seine Verbundenen Unternehmen, Auftraggeber, Anteilseigner, leitenden Angestellten, Direktoren, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Bevollmächtigten und/oder sonstige Personen, die in deren Namen handeln, sind verpflichtet, jederzeit fair und offen mit dem/den Kunden umzugehen und sich an Varians Kundenrichtlinien zur Führung der Geschäfte in ihrer jeweils gültigen Fassung zu halten.

15.2 Außer im Falle kleinerer Firmengeschenke, die nicht im Gegensatz zu den Bestimmungen der für beide Parteien geltenden Gesetze stehen, und im Falle anerkanntermaßen legitimer Geschäftsausgaben, die offen gezahlt und vollständig in den Geschäftsbüchern dokumentiert sind, dürfen weder direkte noch indirekte Angebote oder Auszahlungen von Geldbeträgen, Waren oder Dienstleistungen an bzw. für die Mitarbeiter eines Kunden von Varian verlangt bzw. vorgenommen werden, um Entscheidungen zum Einkauf von Varian-Produkten oder -Dienstleistungen zu beeinflussen.

15.3 Weder Varian noch seine Verbundenen Unternehmen, Auftraggeber, Anteilseigner, leitenden Angestellten, Direktoren, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Bevollmächtigten und/oder sonstige Personen, die in deren Namen handeln, sind berechtigt, solche Auszahlungen im Hinblick auf den Verkauf oder den künftigen Verkauf von Varian-Produkten oder -Dienstleistungen einem leitenden Angestellten (einschließlich solcher Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags in offizieller Funktion tätig sind), Bevollmächtigten oder Mitarbeiter einer Regierung, Regierungsbehörde oder einer politischen Unterabteilung anzubieten oder an diesen zu leisten, oder eine Entscheidung zum Kauf von Varian-Produkten oder -Dienstleistungen zu beeinflussen oder zu unterstützen, und weder der Kunde noch seine Verbundenen Unternehmen, Auftraggeber, Anteilseigner, leitenden Angestellten, Direktoren, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Bevollmächtigten und/oder sonstige Personen, die in deren Namen handeln, sind berechtigt, die vorgenannten Leistungen von Varian zu verlangen.

16. EXPORTBESTIMMUNGEN

16.1 Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass die Support-Materialien und die damit verbundenen Technologien den Exportkontrollgesetzen und -bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Union und der Schweiz unterliegen, und der Kunde verpflichtet sich, diese Gesetze und Bestimmungen einzuhalten.

Der Kunde verpflichtet sich, sich nach besten Kräften zu bemühen um sicherzustellen, dass die Support-Materialien und die damit verbundenen Technologien nicht:

(a) an ein Land verkauft, oder an ein Land übertragen oder über ein Land umgeleitet werden, das US- oder EU- Sanktionen oder -Embargos unterliegt (wie z. B. Cuba, Iran, Sudan und Syrien), es sei denn, dies wurde im Rahmen einer US- Exportlizenz oder -bestimmung genehmigt;
(b) an eine Person, Firma oder eine sonstige natürliche oder juristische Person verkauft, übertragen oder über diese umgeleitet werden, die in der Liste des US-Handelsministeriums über Personen oder Unternehmen, die vom Handel ausgeschlossen sind (Denied Persons List or Entity List) oder der Liste des US-Finanzministeriums über bestimmte namentlich genannte Staatsangehörige (Specially Designated Nationals) oder der Liste des US-Außenministeriums über ausgeschlossene Parteien (Debarred Parties) oder einer Liste der EU oder eines einzelnen Landes über sanktionierte Personen genannt sind;
(c) an einen Endbenutzer verkauft, übertragen oder über diesen umgeleitet werden, der im Bereich Atomwaffen, Atomkraft, Atomforschung, chemische/biologische Waffen, oder Raketentechnologie tätig ist; oder
(d) entgegen sonstigen geltenden Import-/Exportgesetzen, -

bestimmungen, -lizenzen oder Regierungsbeschlüssen verkauft, übertragen oder umgeleitet werden.

Der Kunde ist verpflichtet, Varian unverzüglich schriftlich über bekannte oder vermutete Verkäufe, Übertragungen oder Umleitungen entgegen den vorstehenden Bestimmungen in Kenntnis zu setzen. Die Verpflichtungen aus vorliegendem Artikel 16 (Export-Compliance) haben über den Ablauf bzw. die Beendigung des vorliegenden Vertrags (ganz gleich, aus welchem Grund) hinaus Bestand.

16.2 Die Leistung Varians im Rahmen des vorliegenden Vertrags ist davon abhängig, dass Varian alle erforderlichen Lizenzen, Erlaubnisse und Genehmigungen aller zuständigen Regierungen und deren Behörden für den Import oder den Export der Support-Materialien erhält, und Varian haftet nicht für eine mangelhafte Leistung im Rahmen des vorliegenden Vertrags, falls der betreffende Mangel dadurch verursacht wird, dass die betreffenden Lizenzen, Erlaubnisse oder Genehmigungen nicht oder zu spät eingehen. Der Verkäufer ist verpflichtet, in all seine Angebote, die er für die Lieferung von Dienstleistungen und/oder Support-Materialien erstellt, die folgende Erklärung aufzunehmen:

„Die Leistung des Verkäufers ist u. U. abhängig vom Erhalt von Exportlizenzen oder Erlaubnissen von Regierungen des Ursprungslands bzw. der Ursprungsländer. Der Verkäufer ist von jedweder Haftung befreit, falls diese Lizenzen oder Erlaubnisse nicht oder zu spät eingehen.

17. ALLGEMEINES

17.1 Abtretung. Keine der Parteien ist berechtigt, ihre Rechte ganz oder teilweise abzutreten oder ihre Pflichten im Rahmen des Vertrags ganz oder teilweise zu delegieren oder weiter zu vergeben, ohne dass hierzu die vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei vorliegt, außer, dass für eine Abtretung von Rechten und Pflichten seitens Varian an ein beliebiges Unternehmen der Unternehmensgruppe, an der die übergeordnete Muttergesellschaft von Varian direkt oder indirekt mindestens fünfzig Prozent (50 %) der Stimmrechtsanteile hält, keine Zustimmung erforderlich ist. Jeder Versuch einer Abtretung oder Übertragung ohne Zustimmung ist ungültig. Diese Bestimmungen sind für die Parteien verbindlich und gelten zugunsten der Parteien, ihrer Rechtsnachfolger und genehmigten Abtretungsempfänger.

17.2 Verzicht und Zustimmungen. Auf die Bestimmungen des Vertrags darf weder ganz noch teilweise verzichtet werden, noch dürfen sie ganz oder teilweise geändert oder ergänzt werden, es sei denn, dies geschieht in schriftlicher von den ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern beider Parteien unterzeichneter Form. Falls die Rechte aus dem Vertrag nicht ausgeübt werden, gilt dies nicht als Verzicht darauf; ferner hat die einzelne oder teilweise Ausübung eines dieser Rechte nicht die Wirkung, dass eine weitere Ausübung der betreffenden Rechte oder die Ausübung sonstiger Rechte ausgeschlossen ist. Falls eine der Parteien im Falle eines Verstoßes seitens der anderen Partei auf ihr Rechtsmittel verzichtet, hat das nicht zur Folge, dass sie auch auf ihr Rechtsmittel im Falle späterer Verstöße derselben oder einer anderen Art verzichtet. Immer wenn die Zustimmung einer Partei erforderlich ist, darf diese Zustimmung nicht ohne triftigen Grund oder willkürlich verweigert werden.

17.3 Mitteilungen. Sofern in dem Vertrag nichts Anderslautendes angegeben ist, müssen alle Mitteilungen und Forderungen in Verbindung mit dem Vertrag schriftlich erfolgen und persönlich oder durch einen großen kommerziell tätigen schnellen Lieferkurierdienst, per E-Mail oder durch bestätigte Faxübertragung an die im Vertrag genannte Anschrift der Empfängerpartei (oder an die jeweilige andere Anschrift, von der die betreffende Partei die andere Partei schriftlich in Kenntnis setzt) überbracht werden. Alle Mitteilungen gelten bei Erhalt als vollständig.

17.4 Salvatorische Klausel. Für den Fall, dass eine Bestimmung des Vertrags von einem Gericht oder einem anderen zuständigen Forum für nicht durchsetzbar befunden wird, wird die betreffende Bestimmung soweit irgend möglich dergestalt eingeschränkt oder ausgeklammert, dass der restliche Vertrag in vollem Umfang wirksam, in Kraft und durchsetzbar ist, und durch einen neuen und gültigen Artikel ersetzt, der der ursprünglichen Absicht der Parteien so nah wie möglich kommt.

17.5 Höhere Gewalt. Keine der Parteien haftet für Verzögerungen oder die Nichterfüllung von Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags (ausgenommen hiervon ist, dass der Kunde nicht aufgrund von Verzögerungen oder der Beendigung des Vertrags von seinen Zahlungsverpflichtungen entbunden wird), die auf unvorhersehbare Ereignisse oder Ursachen zurückzuführen sind, die nach vernünftigem Ermessen außerhalb ihres Kontrollbereichs liegen. Im Falle solcher Verzögerungen, werden die Zeitpunkte, bis zu denen die betroffene Partei planmäßig zu leisten hat, automatisch um den Zeitraum verlängert, der der Dauer der betreffenden Verzögerung entspricht. Falls die Verzögerung jedoch über einen Zeitraum von sechzig (60) Tagen hinausgeht, ist die nicht betroffene Partei berechtigt, etwaige davon betroffene Bestellungen oder den Vertrag der betroffenen Partei gegenüber schriftlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

17.6 Gesamtheit des Vertrags. Der Vertrag stellt das vollständige und ausschließliche Vertragswerk zwischen den Parteien hinsichtlich seines Gegenstands dar und setzt sämtliche schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen, die hinsichtlich des betreffenden Gegenstands zuvor bereits zwischen den Parteien bestanden haben, außer Kraft. Der Kunde erkennt an, dass er den Vertrag nicht auf der Grundlage von Zusicherungen abschließt, die nicht ausdrücklich in ihm enthalten sind. Etwaige Änderungen des Vertrags müssen schriftlich erfolgen und sind von beiden Parteien zu unterzeichnen. Solche Änderungen sind nur dann für Varian und den Kunden bindend, wenn sie von einem ihrer ordnungsgemäß autorisierten leitenden Angestellten unterzeichnet worden sind.

17.7 Überschriften. Überschriften bzw. Titel dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und sind nicht zur Auslegung des Vertrags vorgesehen.

17.8 Rangfolge: Etwaige Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen des Vertrags und den Dokumenten, die Bestandteil des Vertrags sind, sind gemäß folgender Rangfolge beizulegen: Vertrag, Allgemeine CSS-Geschäftsbedingungen, betreffender anderer Anhang.

17.9 Geltendes Recht und Gerichtsstand: Der vorliegende Vertrag unterliegt den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Sämtliche Streitigkeiten, die sich aus ihm ergeben, sind zur Rechtsprechung ausschließlich an die Gerichte in Wuppertal, Deutschland zu übergeben.